

Documento:	Términos y Condiciones Generales de Contratación
Versión:	1.1 (Ajuste de Infraestructura y Datos)
Fecha de Emisión:	Julio de 2026
Jurisdicción:	República Argentina

El presente documento establece las condiciones legales y reglamentarias que rigen el acceso y uso de los servicios prestados por **Wamenu** (en adelante, "El Servicio"). La contratación, registro o utilización del software implica la aceptación plena, expresa y sin reservas de la totalidad de las cláusulas detalladas a continuación por parte del usuario o comercio titular (en adelante, "El Cliente").

1. Naturaleza y Alcance del Servicio

Wamenu provee una solución tecnológica de software como servicio (SaaS) destinada a la automatización, gestión y recepción de pedidos a través de la plataforma WhatsApp, sincronizando la información en tiempo real con planillas de cálculo (Google Sheets) y/o bases de datos alojadas en la infraestructura del Servicio.

Wamenu opera exclusivamente en calidad de **proveedor de herramientas tecnológicas e intermediario técnico**. En ningún caso Wamenu interviene en la relación comercial directa, procesamiento de productos, preparación de pedidos, envíos ni en la calidad de la atención al consumidor final proporcionada por El Cliente.

2. Independencia de WhatsApp y Meta Platforms, Inc.

El Cliente declara conocer y aceptar las siguientes condiciones operativas relativas a las plataformas de terceros:

- **Autonomía Institucional:** Wamenu es un desarrollo tecnológico independiente y no posee vinculación oficial, patrocinio, sociedad ni asociación comercial directa con Meta Platforms, Inc. ni con WhatsApp LLC.
- **Exención de Responsabilidad por Bloqueos:** La vinculación de números telefónicos o cuentas corporativas se realiza bajo responsabilidad exclusiva de El Cliente. Wamenu no asume responsabilidad alguna por suspensiones, bloqueos, baneos o restricciones temporales o definitivas aplicadas por WhatsApp LLC / Meta Platforms, Inc. derivadas de uso indebido, envío de mensajes masivos no solicitados (spam) o infracciones a las Políticas de Comercio de WhatsApp.

3. Alojamiento de Planillas, Tratamiento de Datos (Ley N° 25.326) y Custodia

Conforme a las normativas de la República Argentina (Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales):

- **Infraestructura de Almacenamiento:** El Cliente comprende y acepta que el almacenamiento de los pedidos, menús y datos de venta se realiza en planillas de Google Sheets alojadas en las cuentas institucionales y/o servidores de almacenamiento gestionados por Wamenu.
- **Titularidad de los Datos vs. Encargo de Custodia:** La titularidad comercial de los datos recabados de los compradores finales pertenece a El Cliente. Wamenu actúa legalmente en calidad de **Encargado del Tratamiento / Custodio Técnico** de dicha información a los solos efectos de garantizar el correcto funcionamiento del bot y la lectura/escritura del sistema de pedidos.
- **Confidencialidad y Uso Limitado:** Wamenu se compromete a mantener estricta confidencialidad sobre la información registrada en las planillas de El Cliente. Wamenu no comercializará, cederá ni utilizará dichos datos para fines propios o publicitarios ajenos a la prestación del servicio.
- **Baja del Servicio y Exportación de Datos:** En caso de rescisión, falta de pago o baja de la suscripción, Wamenu mantendrá el acceso de El Cliente a sus datos por un plazo de 30 días corridos para su descarga o exportación, vencido el cual podrá proceder al archivo o eliminación de la planilla correspondiente.

Aviso sobre la Custodia en Infraestructura de Wamenu

Las planillas de Google Sheets son provistas y alojadas dentro de la cuenta institucional de Wamenu para permitir la integración automatizada. Wamenu garantiza la privacidad de sus datos y otorga acceso exclusivo de edición al comercio contratante.

4. Disponibilidad del Servicio y Garantía (SLA)

El Servicio se proporciona "tal cual está" (*as is*) y "según disponibilidad". Wamenu realiza sus mejores esfuerzos técnicos para garantizar una alta disponibilidad de la plataforma; sin embargo, no garantiza un funcionamiento ininterrumpido del 100% debido a la dependencia directa de infraestructuras externas, tales como:

- Estabilidad de los servidores de Meta / WhatsApp LLC.
- Conectividad de red, proveedores de internet y servicios en la nube de terceros (Google Workspace, bases de datos serverless, infraestructura de alojamiento).
- Mantenimientos programados o actualizaciones de seguridad indispensables.

5. Condiciones Económicas, Suscripción y Facturación

El acceso al Servicio está supeditado al pago en término de la tarifa de suscripción periódica según el plan contratado por El Cliente:

- **Modalidad de Cobro:** Los pagos se procesan de forma recurrente mediante las pasarelas de pago autorizadas (incluyendo Mercado Pago u otros medios habilitados).

- **Suspensión por Mora:** Ante la falta de acreditación del pago en la fecha de vencimiento correspondiente, Wamenu se reserva la facultad de suspender de forma inmediata la automatización del bot, la sincronización de pedidos y el acceso a los paneles de gestión hasta la regularización de la cuenta.
- **Comisiones de Pasarelas:** Las comisiones, retenciones o percepciones impositivas aplicables por los procesadores de pago de los clientes finales corren por cuenta exclusiva de cada comercio.

Texto Legal de Aceptación Rápida para Flujo de Trabajo (QR / Onboarding)

"Al escanear el código QR y vincular tu número de WhatsApp a Wamenu, confirmás que has leído, comprendido y aceptado la totalidad de los presentes Términos y Condiciones del Servicio (v1.1)."

6. Jurisdicción y Ley Aplicable

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes se someten a la legislación aplicable de la República Argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios competentes, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.

Wamenu - Plataforma de Gestión de Pedidos por WhatsApp

Documento redactado para validez operativa en la República Argentina.

Para consultas técnicas o legales relacionadas con este documento, contactar a soporte legal a través de la web oficial.